

「대부업등 감독규정」 조문별 제·개정이유서

1. 서민금융상품 오인광고 금지대상에 최근 출시된 정책서민금융상품 포함 (안 제11조)

가. 제·개정 이유

- 대부업법 개정('25.1.21일 공포, '25.7.22일 시행)에 따라 감독규정에 위임된 정책서민금융상품 오인광고 금지대상을 정비하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 정부·금융기관을 사칭하는 서민금융상품 오인광고 금지대상 범위에 서민금융진흥원에서 최근에 출시한 불법사금융예방대출(舊 소액생계비대출), 최저신용자 특례보증 등 정책서민금융상품을 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 대부업자등(불법사금융업자 포함)의 정책서민금융상품 광고 금지범위를 명확히 함으로써, 대부이용자가 불법대부상품 등을 정책서민금융상품으로 오인하는 데 따른 피해를 방지할 수 있을 것으로 기대

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

2. 대부채권 양도가능기관에 새마을금고자산관리회사 추가 (안 제6조의4 제6호)

가. 제·개정 이유

- 「새마을금고법」 개정(‘25.1.7일 개정, ’25.7.8일 시행)에 따라 부실채권 매입·관리기관으로 새마을금고자산관리회사 설립근거가 마련된 사항 등을 반영하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 「새마을금고법」 개정(‘25.1.7일 개정, ’25.7.8일 시행)에 따라 부실채권 매입·관리 등을 위한 새마을금고자산관리회사 설립근거가 마련된 바, 대부채권 양도가능기관에 새마을금고자산관리회사를 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 개정 「새마을금고법」에 따른 새마을금고자산관리회사가 대부채권 양도 등을 통해 부실채권을 보다 효율적이고 실질적으로 관리할 수 있을 것으로 기대

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

3. 대부업 등록신청서류 서식 등 정비 (안 제3조, 별지 1의1, 별지 2, 별지 5의1, 별지 6, 별지 7 서식)

가. 제·개정 이유

- 대부업법 개정('25.1.21일 공포, '25.7.22일 시행)에 따라 변경된 대부업 등록요건 등을 확인할 수 있도록 서식을 정비하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 개정 대부업법에 따라 대부중개업자의 자기자본요건을 확인할 수 있도록 근거규정을 정비하고, 대부자의 업무총괄사용인 겸직금지 여부 등을 확인하기 위한 정보, 새로이 신설된 온라인 대부중개업종 등도 확인할 수 있도록 별지 서식에 해당 내용 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 개정 대부업법에 따른 요건 확인절차, 서식 등을 정비함으로써 보다 원활하고 신속한 대부업 등록절차 등이 진행될 것으로 기대

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음

4. 기타 법령 제개정 사항 반영 (안 제10조)

가. 제·개정 이유

- 금융위 소관 법률로 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(이하, 개인채무자보호법)이 제정('24.10.17일) 됨에 따른 변동사항 등을 반영하려는 것임

나. 제·개정 내용

- 대부업등 감독규정상 금융관련법령에 최근 제정·시행된 개인채무자 보호법 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특별한 논의사항 없음

라. 입법효과

- 대부업법령상 금융관련법령을 현행화하는 등 정비효과가 기대

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 없음